



EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DESEMBARGADOR(A) RELATOR(A) DA EGRÉGIA 11ª CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Agravo de Instrumento nº: 5362388-91.2025.8.21.7000/RS
Processo de origem nº: 5001483-31.2024.8.21.0049/RS (Cumprimento de Sentença)
Embargante: R.A. MESQUITA DE ARAÚJO — MÓVEIS E ESTOFADOS ME (Agravante)
Embargados: MAICON DENTI (Agravado) e HDI SEGUROS S.A. (Coexecutada)

R.A. MESQUITA DE ARAÚJO — MÓVEIS E ESTOFADOS ME, Agravante já qualificada nos autos do agravo de instrumento em epígrafe, por seus procuradores que esta subscrevem, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fundamento no art. 1.022, incisos I e II, c/c art. 1.023, ambos do Código de Processo Civil, opor os presentes

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO INFRINGENTE

em face do v. acórdão de Evento 33 (relatório, voto e acórdão), prolatado por essa Egrégia 11ª Câmara Cível em sessão de julgamento realizada em 15/04/2026, sob a relatoria do eminente Desembargador Luis Antonio Behrendorf Gomes da Silva, pelas razões de fato e de direito a seguir expostas.

DO CABIMENTO E DA TEMPESTIVIDADE

Os presentes embargos de declaração têm por fundamento o art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, e visam ao saneamento de omissões e contradição contidas no v. acórdão embargado, conforme adiante será demonstrado.

O acórdão foi juntado aos autos eletrônicos em 16/04/2026 (Evento 33), com disponibilização no Diário de Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.

O prazo de 5 (cinco) dias úteis previsto no art. 1.023, caput, do CPC, computado na forma do





art. 219 do mesmo diploma, observada a suspensão decorrente do feriado nacional de Tiradentes em 21/04/2026, encerra-se em 28/04/2026, razão pela qual o presente recurso é tempestivo.

Não há preparo, nos termos do art. 1.023, caput, do CPC.

**DO CABIMENTO DOS PRESENTES EMBARGOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA
COM VISTAS A VIABILIZAR A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL E/OU RECURSO
EXTRAORDINÁRIO - NÃO TEM CARÁTER PROTETATÓRIO**

Afigura-se perfeitamente cabível a oposição dos embargos de declaração para o fim de prequestionar matéria a ser deduzida, oportunamente, perante as instâncias superiores.

Deve-se esclarecer que a oposição de embargos de declaração para obtenção de prequestionamento de matéria a ser suscitada em recursos especiais é procedimento específico em nossos tribunais, conforme lição do renomado professor Nelson Nery Junior, no qual:

"(...) podem ser interpostos Embargos de declaração quando a decisão for omissa quanto a ponto e matéria que deveria ter decidido, ou porque a parte o requereu expressamente, ou porque é matéria de ordem pública que exigia o pronunciamento ex officio do órgão jurisdicional. Edcl prequestionadores não são protetatórios, descabendo a multa de que trata o art. 538 CPC par. Único". (NERY JUNIOR, NELSON. Código de Processo Civil Comentado, Ed. RT, São Paulo, 3ª Ed., 1997, p. 7863, nota 15).

Ou seja, jamais se poderia dizer que a oposição de Embargos de Declaração para fins de prequestionamento possui caráter protetatório.

Nesse sentido, a Súmula 98 do STJ determina que: "Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protetatório".

Ainda, conforme determina o Art. 1.025: "Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Destarte, afigura-se perfeitamente lícita a oposição dos presentes Embargos de Declaração, para fins de prequestionamento.



DA SÍNTESE DO ACÓRDÃO EMBARGADO

O v. acórdão embargado, proferido por unanimidade, conheceu apenas em parte do agravo de instrumento e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, restando assim ementado:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DA EXECUÇÃO NÃO CONHECIDO. PRECLUSÃO TEMPORAL. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE DIRECIONAMENTO EXCLUSIVO DA EXECUÇÃO. NA OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA, É FACULDADE EXCLUSIVA DO CREDOR ESCOLHER CONTRA QUAL DEVEDOR DIRECIONAR A EXECUÇÃO, NÃO CABENDO AO DEVEDOR IMPOR ORDEM DE PREFERÊNCIA OU ALEGAR QUESTÕES INTERNAS DA SOLIDARIEDADE PARA OBSTAR O PROSSEGUIMENTO DOS ATOS EXECUTÓRIOS CONTRA SI. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO."

Em síntese, o v. acórdão:

- (i) não conheceu da matéria atinente ao excesso de execução — tanto em relação à majoração unilateral do custo do conserto quanto em relação à imputação à Embargante dos lucros cessantes acumulados após a mora da seguradora — sob fundamento de preclusão temporal pela ausência de impugnação ao cumprimento de sentença; e
- (ii) na parte conhecida, afastou a pretensão de redirecionamento prioritário da execução à HDI Seguros S.A. com base exclusivamente no instituto da solidariedade passiva e na faculdade do credor de eleger o devedor.

Sucedendo que, ao decidir nesses termos, o v. acórdão embargado deixou de enfrentar diversas teses autônomas, expressamente deduzidas no agravo de instrumento, cuja apreciação é juridicamente necessária e impacta diretamente o resultado do julgamento, conforme adiante demonstrado.

DA OMISSÃO CENTRAL: AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DA TESE DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA HDI SEGUROS S.A. PELOS LUCROS CESSANTES ACUMULADOS APÓS O 61º DIA POSTERIOR À SENTENÇA — VIOLAÇÃO AO ART. 781 DO CÓDIGO CIVIL

Da identificação do vício: omissão (art. 1.022, II, do CPC)

A Embargante deduziu, em capítulo autônomo do agravo de instrumento (item "DA EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DA APÓLICE EM CASO DE MORA DO SEGURADOR — ARTIGO 781 DO CÓDIGO CIVIL", às fls. 10/11 das razões recursais), tese jurídica específica e claramente individualizada, fundada no art. 781 do Código Civil, segundo a qual:

"(...) os valores acumulados a título de lucros cessantes, a partir do 61º (sexagésimo primeiro) dia posterior à sentença, excedem a natureza de indenização securitária e configuram, na realidade, perdas e danos adicionais decorrentes da mora processual da HDI Seguros S/A. Admitir que o LMI abarque também os prejuízos gerados pela própria mora da seguradora, permitindo que ela se beneficie de sua inação (...), é premiar o descumprimento contratual e judicial, em violação direta ao espírito do artigo 781 do Código Civil."

Tal tese, ao lado do capítulo subsequente intitulado "**DA DISTINÇÃO ENTRE DANO SECURITÁRIO E DANO PROVENIENTE DA MORA NO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA**", constitui o núcleo argumentativo do agravo, e nela se sustenta a divisão jurídica das obrigações em duas categorias distintas:

- (i) obrigação primária — dano securitário, limitado ao LMI da apólice; e
- (ii) obrigação secundária — dano da mora, ilimitado, imputável exclusiva e primariamente à seguradora inerte.

Não obstante a centralidade e autonomia dessa tese, o v. acórdão embargado dela não tratou em nenhum momento.

A leitura integral do voto condutor revela que a fundamentação se limitou a afirmar a preclusão temporal e a invocar genericamente o regime da solidariedade passiva (art. 275 do Código Civil) e a possibilidade de ação de regresso (art. 283 do Código Civil), nos seguintes termos:

"A argumentação da agravante, de que a mora no cumprimento da obrigação de fazer (conserto do veículo) foi causada exclusivamente pela seguradora, pode até ter relevância, mas não na relação externa com o credor. Essa discussão pertence à esfera da relação jurídica interna entre os codevedores."

Verifica-se, assim, que o eminente Relator:

- (a) não citou o art. 781 do Código Civil;
- (b) não se pronunciou sobre a tese de extrapolação do LMI por mora do segurador;
- (c) não distinguiu, sob qualquer ângulo, dano securitário e dano da mora; e
- (d) não enfrentou a invocada exceção legal à limitação contratual que constitui justamente o ponto central do recurso.

Houve, portanto, omissão expressa quanto a fundamento jurídico relevante e suficiente para

alterar a conclusão do julgamento, vício que, nos termos do art. 1.022, parágrafo único, inciso II, do CPC, autoriza a oposição destes embargos.

Da impossibilidade de aplicação da preclusão temporal: dano superveniente e fato gerador novo

O v. acórdão embargado afastou a discussão sobre os lucros cessantes acumulados sob o argumento de preclusão temporal, em razão da não apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença pela Embargante no prazo do art. 525 do CPC.

Tal fundamentação, contudo, omite-se quanto a aspecto decisivo: o dano da mora não existia ao tempo em que a Embargante poderia ter impugnado o cumprimento de sentença, sendo fato superveniente e contínuo cuja consumação ocorre mês a mês, ininterruptamente, desde 13/05/2023 (data limite fixada na sentença para a conclusão do conserto) até hoje.

O v. acórdão silenciou sobre a aplicabilidade do art. 493 do Código de Processo Civil, que impõe ao julgador o dever de tomar em consideração fato superveniente apto a influenciar o julgamento.

Silenciou, igualmente, sobre a doutrina e jurisprudência consolidadas no sentido de que matérias supervenientes não estão sujeitas à preclusão temporal vinculada à fase processual de impugnação.

Tais omissões impactam diretamente o resultado do julgamento, pois, se devidamente enfrentadas, conduziriam ao afastamento da preclusão e à apreciação do mérito da tese de imputação exclusiva à HDI dos lucros cessantes pós-mora.

Não se trata, portanto, de "excesso de execução" no sentido estrito do art. 525, §1º, V, do CPC discussão sobre liquidez do título, mas sim de questão jurídica nova relativa à imputação subjetiva de responsabilidade por dano que se renova mês a mês pela inadimplência específica de um dos codevedores.

O enquadramento do tema como mera matéria preclusa, sem o devido enfrentamento da distinção jurídica suscitada, configura omissão sanável pela presente via.

Da omissão sobre a distinção dano securitário x dano da mora

No item "**DA DISTINÇÃO ENTRE DANO SECURITÁRIO E DANO PROVENIENTE DA MORA NO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA**" do agravo de instrumento, a Embargante apresentou estrutura analítica clara e dicotômica:

(i) Obrigação primária — dano securitário: conserto do veículo e lucros cessantes durante o período razoável de reparo (60 dias fixados na sentença), limitada ao LMI da apólice (R\$ 150.000,00 corrigidos);

(ii) Obrigação secundária — dano da mora: lucros cessantes acumulados após o prazo final determinado na sentença para o conserto, imputáveis exclusiva e primariamente à HDI Seguros S.A., porque somente esta tinha o poder e o dever contratual de autorizar e custear o reparo, interrompendo a contagem dos lucros cessantes — e sem submissão ao limite contratual da apólice, por se tratar de perdas e danos decorrentes da própria inadimplência da seguradora.

Essa distinção, alicerçada nos arts. 422 (boa-fé objetiva), 884 (vedação ao enriquecimento sem causa), 944 (proporcionalidade da indenização) e 781 (extrapolação do limite da apólice por mora do segurador), todos do Código Civil, é juridicamente autônoma em relação ao tema da solidariedade passiva (arts. 275 e 283 do CC) e não foi minimamente enfrentada pelo v. acórdão embargado.

O voto condutor reduziu toda a discussão à aplicação do regime geral da solidariedade, sem abordar o regime jurídico específico do contrato de seguro e o tratamento legal da mora do segurador.

A questão de fundo não é, portanto, "se o credor pode ou não escolher contra qual devedor solidário direcionar a execução" esta é uma falsa premissa adotada pelo v. acórdão.

A questão é distinta e antecedente: definir se os valores cobrados após o 61º dia da sentença ostentam natureza de indenização securitária (limitada ao LMI e abrangida pela solidariedade) ou se constituem perdas e danos decorrentes da mora exclusiva da seguradora (não submetidos ao LMI e não abrangidos pela solidariedade originária, por terem fato gerador autônomo).

Ao não enfrentar essa distinção essencial que sustenta toda a tese recursal, o v. acórdão incorreu em omissão grave, devendo ser integrado para sanar o vício.

Da relevância da omissão e do efeito infringente decorrente

A omissão ora apontada não é meramente formal: o seu saneamento conduz, necessariamente, à modificação do resultado do julgamento. Isso porque, reconhecida a natureza de "dano da mora" dos lucros cessantes acumulados após o 61º dia da sentença, segue-se inexoravelmente que:

- (i) tais valores não se submetem ao LMI da apólice;
- (ii) tais valores são de responsabilidade exclusiva da HDI Seguros S.A., devedora primária e única da obrigação de fazer cujo descumprimento gera o dano contínuo; e
- (iii) a Embargante, microempresa sem qualquer poder de cumprir sozinha a obrigação de fazer (autorização da seguradora indispensável), não pode ser onerada por dívida que se multiplica em razão exclusivamente da inércia ilícita da coexecutada.

Trata-se, em síntese, da hipótese clássica de embargos de declaração com efeito infringente reconhecida há longa data pelo C. Superior Tribunal de Justiça: quando o saneamento da omissão importa, por consequência lógica, na alteração do julgado, o efeito modificativo é admissível e necessário.

DAS DEMAIS OMISSÕES IDENTIFICADAS NO V. ACÓRDÃO

Omissão quanto ao pedido autônomo de fixação de astreintes contra a HDI Seguros S.A. (art. 537 do CPC)

A Embargante formulou, no item "DAS MEDIDAS COERCITIVAS" do agravo de instrumento, pedido autônomo, expresso e individualizado de fixação de astreintes em desfavor da coexecutada HDI Seguros S.A., no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais) por dia de descumprimento da obrigação de fazer, com fundamento no art. 537 do CPC, inclusive consignando o pleito específico no item "b" dos pedidos finais (fls. 17 das razões recursais).

Tal pedido jamais foi objeto de qualquer manifestação no v. acórdão embargado.

O voto condutor não enfrentou a aplicabilidade do art. 537 do CPC à obrigação de fazer pendente; não examinou a presença dos pressupostos para a imposição de medida coercitiva; e não exarou qualquer fundamentação, ainda que para indeferir, sobre a pretensão.

Houve, portanto, supressão integral de pedido autônomo formulado em sede recursal, configurando omissão clássica sanável por embargos de declaração (art. 1.022, II, do CPC).

A omissão é tanto mais grave porquanto se trata de matéria de ordem pública processual, voltada à efetividade da execução (art. 4º do CPC) e ao cumprimento específico de obrigação de fazer determinada por sentença transitada em julgado.

A astreintes não se confunde com excesso de execução ou com a discussão da solidariedade,

possui natureza, finalidade e regime jurídico próprios, distintos das demais matérias examinadas pelo v. acórdão.

Omissão quanto ao pedido de penhora prioritária contra a HDI e à aplicação do art. 805 do CPC

No item "**DA VULNERABILIDADE DA AGRAVANTE (ARGUIÇÃO DO ART. 805 DO CPC) E A ORDEM DE PREFERÊNCIA**" do agravo de instrumento, a Embargante deduziu pedido autônomo de redirecionamento prioritário da execução à HDI Seguros S.A., mediante penhora online de seus ativos financeiros, em homenagem ao princípio da menor onerosidade ao executado e à comprovada vulnerabilidade da Embargante (microempresa).

O v. acórdão tratou genericamente da impossibilidade de "imposição de ordem de preferência" pelo devedor solidário ao credor, mas omitiu-se quanto ao pedido específico de aplicação do art. 805 do CPC ao caso concreto.

Não foi enfrentada a circunstância de que o art. 805 do CPC não cria benefício de ordem na solidariedade, não foi isso o que se pediu, mas confere ao executado o direito de exigir do juízo a adoção do meio executivo menos gravoso quando há equivalência na via de satisfação do credor.

Tampouco se manifestou o v. acórdão sobre a circunstância de que a HDI Seguros S.A. depositou voluntariamente em juízo o valor de R\$ 112.148,84, que está disponível para satisfação imediata do credor, e que a aplicação do art. 805 do CPC não prejudica em absolutamente nada o direito do credor à satisfação integral, mas tão somente racionaliza a ordem dos atos executivos contra os codevedores.

A omissão sobre esse ponto específico autoriza a oposição dos presentes embargos.

Omissão quanto ao excesso de execução pela majoração unilateral do custo do conserto

A Embargante apresentou tese específica e juridicamente autônoma de excesso de execução decorrente da majoração unilateral do custo do conserto, do valor mínimo fixado na sentença (R\$ 62.515,00) para R\$ 95.636,00, sem qualquer prova técnica, perícia ou liquidação prévia, em violação ao art. 797 do CPC e à exigência de liquidez do título (art. 783 do CPC).

O v. acórdão limitou-se a aplicar a tese da preclusão temporal a essa matéria, em conjunto com as demais. Contudo, omitiu-se sobre as seguintes questões:

(i) o art. 525, §11, do CPC permite o conhecimento do excesso de execução verificável nos próprios cálculos do exequente, independentemente de impugnação tempestiva, quando se

trate de simples conferência aritmética ou de liquidez do título; e

(ii) a majoração unilateral em quase 53% sobre o valor mínimo fixado na sentença não é mera operação aritmética, mas verdadeira ampliação da obrigação executada, que demanda cognição própria.

O v. acórdão deixou de pronunciar-se também sobre a circunstância de que a alegada "abertura do motor para análise" fundamento da majoração, pressupõe ato técnico não autorizado pela Embargante e não submetido a qualquer contraditório técnico, configurando situação que reclama liquidação por arbitramento (art. 509, I, do CPC). Sobre esse aspecto não houve qualquer fundamentação no v. acórdão.

DA CONTRADIÇÃO LÓGICA DO V. ACÓRDÃO

Ainda que assim não se entenda, identifica-se contradição interna no v. acórdão embargado, autorizadora também da via dos embargos declaratórios (art. 1.022, I, do CPC).

O v. acórdão, ao tratar do agravo de instrumento conexo nº 5300098-40.2025.8.21.7000 (interposto pela HDI Seguros S.A. contra a mesma decisão de origem), reconheceu expressamente que: "(...) uma vez esgotado o limite da apólice da HDI (após os devidos abatimentos a serem apurados na origem), o saldo remanescente da dívida, que continua a existir e a se avolumar em razão dos lucros cessantes, recairá integralmente sobre a outra devedora solidária, a ora agravante."

Tal afirmação, contudo, é internamente contraditória com o capítulo do mesmo acórdão que recusa o conhecimento da matéria sob fundamento de preclusão.

Se o próprio v. acórdão afirma que os lucros cessantes "continuam a existir e a se avolumar" reconhecendo expressamente o caráter contínuo e superveniente do dano, é logicamente inconsistente afastar a discussão sobre tal acúmulo sob o pretexto de preclusão temporal vinculada à fase original de impugnação ao cumprimento de sentença, quando o próprio dano que se pretende discutir é, em sua maior parte, posterior àquela fase processual.

A contradição reclama saneamento pela via dos embargos declaratórios, integrando-se o julgado para que se reconheça a impossibilidade de aplicação da preclusão à parcela do dano superveniente.

DOS PEDIDOS

Diante do exposto, requer a Embargante:



a) o **CONHECIMENTO e o PROVIMENTO** dos presentes embargos de declaração, com fundamento no art. 1.022, incisos I e II, do CPC, para sanar as omissões e a contradição apontadas, integrando-se o v. acórdão embargado para que ele expressamente:

- (i) enfrente a tese de aplicação do art. 781 do Código Civil ao caso concreto, pronunciando-se sobre a extrapolação do Limite Máximo de Indenização da apólice em razão da mora da seguradora;
- (ii) examine a distinção entre dano securitário (limitado ao LMI) e dano da mora (ilimitado, imputável exclusivamente à HDI Seguros S.A.) suscitada nas razões recursais, com fundamento nos arts. 422, 884, 944 e 781, todos do Código Civil;
- (iii) afaste a aplicação da preclusão temporal ao dano superveniente e contínuo, à luz do art. 493 do CPC e da própria reconhecida natureza dos lucros cessantes que "continuam a existir e a se avolumar";
- (iv) examine o pedido autônomo de fixação de astreintes contra a HDI Seguros S.A., com fundamento no art. 537 do CPC, pronunciando-se sobre a procedência ou improcedência da pretensão;
- (v) examine a aplicabilidade do art. 805 do CPC ao caso concreto, à luz da vulnerabilidade econômica da Embargante e do depósito voluntário em juízo já realizado pela HDI;
- (vi) pronuncie-se sobre o excesso de execução decorrente da majoração unilateral do custo do conserto, à luz do art. 525, §11, do CPC e da necessidade de liquidação por arbitramento;
- (vii) sane a contradição lógica entre o reconhecimento do caráter contínuo e superveniente dos lucros cessantes e a aplicação da preclusão a essa mesma matéria;

b) seja conferido **EFEITO INFRINGENTE** aos presentes embargos, com fundamento na jurisprudência consolidada do C. Superior Tribunal de Justiça acerca dos embargos de declaração com força modificativa, para que, supridas as omissões, seja **REFORMADO** o v. acórdão a fim de:

- (i) **DECLARAR** que os lucros cessantes acumulados a partir do 61º dia subsequente à sentença de mérito (Ev. 78 dos autos de origem) constituem dano da mora da HDI Seguros S.A., não sujeito ao Limite Máximo de Indenização da apólice e de responsabilidade exclusiva e primária da seguradora, nos termos do art. 781 do Código Civil;
- (ii) **FIXAR** astreintes em desfavor da HDI Seguros S.A., no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais) por dia de descumprimento da obrigação de fazer (conserto integral do veículo do Exequente), nos termos do art. 537 do CPC;

(iii) **DETERMINAR** o redirecionamento prioritário da execução à HDI Seguros S.A. — incluindo a penhora online via SISBAJUD —, com base no art. 805 do CPC, esgotando-se primeiramente a responsabilidade da seguradora pelos valores securitários e pelos danos da mora antes de qualquer ato expropriatório em desfavor da Embargante;

(iv) **SUSPENDER** os atos executivos em desfavor da Embargante até o cumprimento da obrigação de fazer e o esgotamento integral da responsabilidade da HDI;

c) caso assim não se entenda, e ainda que para sanar apenas as omissões formais sem efeito infringente, seja o v. acórdão integrado para que conste expressa fundamentação sobre cada uma das teses e pedidos acima individualizados, viabilizando o prequestionamento expresse para fins de eventual interposição dos recursos extraordinário e especial, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Nestes termos, pede deferimento.

Blumenau, 28 de abril de 2026.



ASSINADO DIGITALMENTE POR
RODRIGO GONÇALVES
OAB/SC 29322

RODRIGO GONÇALVES

OAB/SC 29322



ASSINADO DIGITALMENTE POR
SANDRA CRISTINA OTTO
OAB/SC 61984

SANDRA CRISTINA OTTO

OAB/SC 61984

